

עין משפט
גד מצוה

קח:

אַל־מֵא אֶתִּי מִיָּאוֹן וּמִבְטָל גִּיטָא ורמיניה הממאנת באיש בו'.
(י) מגופה דסיפא הוה מצי לאקשוי דמאי טעמא אמרינן כל שיוצאה ממנו בגט אסורה ואמאי לא אמרינן אחי מיאונה ומפקע קידושי שני והוי כמו שזינתה אחר גירושין דמותרת לחזור לו דמתנן בפ"ב דסוטה (דף יח: ושם) אללא ניחא

ליה לאקשווי רישא אסיפא:

(ט) **אָזי"ל** ומשבש ומייתי דה. אכל לא ניחא ליה למימר דאפי' ליכא גט לא יחזיר דלמא אזיל ומשבש לה (תחתיו) דהא כיון דליכא למיתש למדי לא גזרינן: **אמר** ר' אֶעָזֹר תברא בו'. (ט) רבא הוא דמסיק הכי אע"ג דרב יהודה הוה בשנייזא קמא יודע היה רבא שכן היתה הקושיא ומשמיה דרבי אלעזר (י)נלמניה] וכה"ג דפסק כירה (שבת מד. ושם) דלמור רב הונא מטה שיחדה למעות כו' ומוטיב רב נחמן בר יצחק כו' אללא חי איתמר הכי איתמר אמר רב יהודה כו' ולא קאמר משמיה דרב הונא כדמעיקרא לפי שהיה יודע האמת שרב יהודה אומר:

בגון ששלשה בגיטין דמיחויא בגדולה. ואמ"ת לר' אלעזר למא אינטרין למיתני מיאנה לאחר וגירסה תרי זימני וי"ל דקמ"ל אע"ג דגירסה תרי זימני לא חיישין (י)למיתני כגדולה: **לְאִיסוּר** כרת התרת לְאִיסוּר לאו לא כ"ש. פירש בקונט' איסור כרת דל"ח שהמיואון מפקיע הקידושין והקשה ריב"ן דלא דמי איסור אשת איש למחזיר גרושתו דמיואון מפקיע הקידושין שאומרת חי אפשי בקידושין שקדשוני אחי ואחי אכל גט לא מפקיע ולאו קושיא היא דמהאי טעמא ש מפקיע המיואון איסור דאשת איש א"כ היא כוונה אכלו ומותרת לחזור לו לאחר שגייסה כדתנן פרק שני דסוטה (דף יח: ושם) וריב"ן פירש איסור כרת התרת שמותרת בקרוביו והוא בקרובותיה אפי' למי שילאה ממנו בגט דהיינו אשת אחיו ואחות אשתו ואין נראה דא"כ תיקשה למ"ד בסמוך כסם שאסורה לו כך אסורה לאחיו אלמא לאיסור כרת לא התרת: **יֵשׁ מִיָּאוֹן** אחר מיתה באחיו או לא. דוקא הכא הוא דמייבעיא ליה באיסור שנייה דרבנן היא אכל באיסור ערוה דאורייתא תנן כל שיכולה למאן ולא מילאנה ארתה חוללת ולא ממייבמת: היא

אחי אמו שהיא שנייה לו ונשאה אחיו מאביו ומת מהו שתמאן השתא ותעקרניהו לגישואין קמאי ותתייבם (י) (צרתה) יש מיואון לאחר מיתה במקום מצוה או לא שכרו שני בני אדם בארבע מאות זוז ובאו ושאלו את רבי עקיבא בבית האסורין יואסר את רבי יהודה בן בתירה בנציבין ואסר אמר רב יצחק בר אשיאן ומודה רב שמונתרת לאחיו של זה שנאסרה עליו פשיטא הוא ניהו דמכרת ברמיזותיו וקריעותיו אבל אחיו לא מהו דתימא ליגור האי אמו האי קמ"ל ואיכא דאמרי אמר רב יצחק בר אשיאן (י) יבשם שאסורה לו כך אסורה לאחין והא אינה מכרת בקריעותיהם ורמיזותיהם גזירה אחיו אמו הוא: **מִתְנִי'** יהמגרש את האשה והחזירה מותרת ליבם

דאי שריא ליה לאחיו אמרי הא חזינן דבטל גיטא ואחי איהו למינסב: **מִתְנִי'** מותרם ליבם. ולא אמרינן נישואין הראשונים מפילים יבמה לפני יבם והרי נאסרו עליו אותן נישואין בשעת שגירסה אחיו והוא ליה גרושת אחיו:

בית שמאי פרק שלשה עשר יבמות

זה הכלל. כלומר אפילו פעמים הרבה גירשה והחזירה ומילאנה אם נשאת לאחר מתוך גט אסורה לחזור לו מתוך המיואון מותרת לחזור לו: **לאחר ומילאנה** זו. כלומר חזרה ונשאת לשלישי ומילאנה זו: כל שיוצאה ממנו בגט אסורה לחזור לו. אף על פי שילתה משל (י) אחרון במיואון לא בטליה לגיטא דידיה. ובגמרא פריכין רישא לסיפא: **גב' סברא**. קשיין אהדדי: **ומאי שנא מיואון דחזריה דלא מבטל גיטא**. דקמא לאשתמרוי לה לקמא: **דאידי דמכרם ברמיזותיו ובקריאותיו**.

דקמא: אזיל ומשבש לה. עד דממלאנת בצתרא ומהדר לה: הא שצנא ולא אשצנשא. שהרי לאחר גירושין החזירה ולא יכול לפייסה שפעמוד עמו ומילאנה זו הילכך ליכא למיתש לה לשיצושא וכן כל היוצאת במיואון לא חיישין לשיצושא דמסתמא פייסה כי הואי גביה שלא תמאן ולא אפייסה אכל כי נישאת לאחר מתוך הגט הולך ומפייסה ואמר מתמרט אני בגירושין והיא אוהבתו שהרי על כרחא יאתה ממנו הילכך הדרה וממאנת בשני: **הא מילאנה מותרם לחזור**. לרששין: אלמא אחי מיואון דחזריה. ומגלה על קטנות ומצטל גיטא מקמא: **ששלשה בגיטין**. שהוליאה"ם שלש פעמים בגט דמיחויא כגדולה תו לא הדרא לחד מינייהו דלא אחי מיואון דאחר לבטולי אכל קודם שתשלש אחי מיואון דחזריה ומצטל גיטא ואי ציאל לאהדורי מהדר לה: **מאן סנא**. דלמנן לעיל מי ששנה זו לא שנה זו: **בשעת הסננה**. שנגזר שלא יעסקו בתורה: **בכסף סנינו**. על ידי שכירות למדנו: **אם רבי ישמעאל בר יוסי והסיר** ל"ג. אללא אדרב פליג ואמר לא את זו אסרו רבי עקיבא ורבי יהודה בן בתירא ותנאי דקאמר היינו רב ורבי ישמעאל (י) דרב נמי תנא הוא: **לאיסור כרם**. איסור אשת איש הפקעת ממנה בלא גט. אלמא אין מעשה שלה כלום: **(לאיסור לאו)**. דמחזיר גרושתו לא כ"ש (י) דגלי דקטנה היא ולא הוה גיטא כלום: **אשת אחי האם**. שנייה מדברי סופרים גזירה משום אשת אחי האב שהיא ערוה: **מסו שסמאל**. צנישואל. הראשונים שלא תהא שנייה לו ותמייבם. אכל באישות דערוה כגון אשת אחיו מאמו קטנה ומת ונשאה אחיו מאביו פשיטא לן דלא אחי מיואון דלאחר מיתה למישרי ערוה לייבומה: **ומודה רב**. אע"ג דלא אחי מיואון דחזריה ומצטל גיטא ידיה נהי דלדידיה לא הדרה אכל לגבי אחיו נמצטל דלא מיהוי גרושת אחיו. והא דקתני מתני' נתן לה גט אסורה בקרוביו היכא דתו לא נפיק מאחרים במיואון דלא איצטל גיטא דקמא: **פשיטא**. דהא תנן במתני' אחי מיואון ומצטל גיטא ואפי' ידיה לא אסרנא אללא אידי דמכרת ברמיזותיו אזיל ומשבש לה אכל אחיו ליכא למימר הכי: **מסו דסימא ניגזר אחיו אטו הוא**.

דאי שריא ליה לאחיו אמרי הא חזינן דבטל גיטא ואחי איהו למינסב: **מִתְנִי'** מותרם ליבם. ולא אמרינן נישואין הראשונים מפילים יבמה לפני יבם והרי נאסרו עליו אותן נישואין בשעת שגירסה אחיו והוא ליה גרושת אחיו: רבי

מסורת הש"ם

א]גירסתהר"ףהממלאת וכו' לאחר ומילאנה זו כל וגירסה לאחר ומילאנה זו כל שיוצאה הימנו וכו']. ב]נע' תוס' כתובות עה: מ"ט בשם ר"ם]. ג]א נפי' המורה נמשלה כמים ערוך ערך כרת]. ד] לעיל מב. זל, ט]רש"ל מ"ו]. ו]נשהולאה רש"ש]. ז]נ"ל אחר ד"ה בכסף]. ח]רש"ל.



תורה אור השלם

- מיימניו בבבא שחינו עצינו במדבר יבאה: איכה ה ד



גליון הש"ם

גב' בגון ששלשה בגיטין. אף דמתמני' תני רק תמגרסה ב' פעמים י"ל דמתני' נקט לה אלינא דרבי דתרי זימני הוי חוקה ועולא נקט אלינא דרשב"י דג' זימני הוי חוקה כ"כ בתשובת בית ח"צ ס' יג:



הגהות הב"ח

(א) בבשנה לאחר וגירסה לאחר ומיאנה בו זה הכלל כל כ"ל וכן בסמוך בגמ': (ב) שם אמר רבא ומאי קושיא. י"ב מדברי תוס' ד"ה אמר ר' אלעזר משמע דגירסתם הוא כגון רבה וק"ל: (ג) שם דאידי דמכרת: (ד) שם שצנא ולא אישצבשה: (ה) שם כך שאלו הוי שהיתה: (ו) שם ואיכא דאמרי אמר ר' יצחק בר אשיאן אמר רב כסם וכו' בקריעותיו ורמיזותיו גזירה: (ז) רש"י ד"ה כל שיוצאה וכו' אע"פ שילתה משל אחריו במיואון לא: (ח) ד"ה את ר' ישמעאל וכו' היינו רב ור' ישמעאל בר' יוסי דרב נמי: (ט) ד"ה לאיסור וכו' כ"ש דגליא מילתא דקטנה: (י) תוס' ד"ה אלמא וכו' אגופא דסיפא: (יא) בא"ד רישא אסיפא הס"ד ואח"כ מ"ה מיואון ידיה גמי לא ליבטיל גיטא ידיה אזיל ומשבש ומייתי לה: (יב) ד"ה אמר וכו' רבה הוא דמסקי וכו' יודע היה רבה: (יג) ד"ה כגון וכו' לא חיישין דמחזיר כגדולה. י"ב פי' ולא נשאת מו לאחר ויצאה במיואון: